

1501192-18.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501192-18.2020.8.26.0510 -  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501192-18.2020.8.26.0510 - 2020/000292

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO LUIZ APARECIDO DE RAMOS BUZINARO

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MARIO LUIZ APARECIDO RAMOS BUZINARO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 20 de abril de 2.020, por volta das 16:55 horas, na Avenida Paulista II, nº 472, Jardim Boa Vista, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 01 (um) microtubo contendo a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de mesclado, e ainda guardava outros 38 (trinta e oito) microtubos de mesclado, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 11/12, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 15 de julho de 2021.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma de defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em suas alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da

prova produzida, requereu o parcial acolhimento da pretensão acusatória, para desclassificar o delito imputado inicialmente para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos, com imposição de medida de comparecimento a programa educativo sobre os efeitos da droga.

Já a ilustre Defensora Pública, preliminarmente, sustentou assentada a materialidade do delito em prova ilícita, decorrente a apreensão do entorpecente de busca pessoal realizada ilegalmente pela Guarda Municipal, em circunstâncias não autorizadas pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, a determinar a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos II, do Código de Processo Penal. No mérito, entendendo insuficiente a prova produzida, pugnou também pela absolvição, aqui nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, reclamou a incidência do princípio da correlação entre imputação e sentença, operando-se a desclassificação pretendida pelo Ministério Público, para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos, com o reconhecimento da atipicidade da conduta, seja em razão da inconstitucionalidade do disposto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, seja em função do princípio da insignificância, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em caso de acolhimento da pretensão acusatória, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, operando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, em caso de reconversão, promovendo-se, por fim, a restituição dos valores apreendidos, facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Improcede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sustenta-se que a materialidade do delito estaria assentada em prova ilícita, assim porque decorrente a apreensão do entorpecente de busca pessoal realizada ilegalmente pela Guarda Municipal, em circunstâncias não autorizadas pelo que delineado no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, como também porque ausentes os fundamentos previstos no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ouvido em juízo, o acusado afirmou que na ocasião dos fatos estava caminhando pela via pública, ao lado do irmão, após terem deixado uma farmácia, onde adquiriram remédio para a genitora, acometida de câncer, quando foram então abordados por integrantes da Guarda Municipal, que questionaram sobre a posse de entorpecente, uma vez que naquela localidade estaria se desenvolvendo o comércio ilícito.

Acrescentou o acusado que negaram a posse de qualquer entorpecente, esclarecendo que tinham deixado aquele estabelecimento comercial, exibindo, inclusive o comprovante de aquisição do medicamento, mas isto teria sido ignorado, seguindo-se uma busca nas imediações com a utilização de cão de faro, com a apreensão de entorpecentes, cuja propriedade lhe foi indevidamente atribuída, sendo conduzido ao plantão policial, sendo posteriormente liberado pela d. Autoridade Policial.

Os Guardas Municipais, que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, ouvidos em juízo, afirmaram que estavam passando pelo local, quando avistaram o acusado em local conhecido como ponto de venda de entorpecente, o qual teria demonstrado nervosismo com a aproximação da guarnição, por isto que foi abordado, apreendendo-se em poder dele uma porção de cocaína. No local foi abordado um outro indivíduo, ainda segundo o exposto, que estaria portando um medicamento, sendo posteriormente liberado. Com o auxílio de cão de faro, realizaram uma busca pelo local, resultando na apreensão de trinta e oito porções de entorpecente conhecido como mesclado, que o acusado negou lhe pertencesse, mas admitindo que realizava o comércio ilícito naquele local, por isto que foi preso em flagrante, conduzido ao Plantão Policial.

A testemunha Teodoro Ramos, irmão do acusado, confirmou que estava em companhia dele, após terem deixado uma farmácia, onde adquiriram uma medicação em favor da

genitora, que estava adoentada, quando foram abordados por Guardas Municipais, acusados de estarem realizando o tráfico de entorpecentes no local. Procurou esclarecer que tinham deixado aquele estabelecimento, mas o remédio que acabara de adquirir foi jogado ao chão, mesmo assim exibindo o comprovante da aquisição. Confirmou a testemunha que nenhum entorpecente havia em seu poder ou do irmão. Acrescentou que os Guardas Municipais realizaram uma busca nas imediações com utilização de cão de faro, então sendo localizado o entorpecente. Após sua indignação com a situação enfrentada, foi liberado, mas o irmão conduzido à Delegacia de Polícia.

Não se ignora, até mesmo em função da recorrência desta controvérsia, que a segurança pública, voltada à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas, é exercida pelas Polícias Militares e Cíveis, estabelecida pela Constituição Federal a possibilidade de criação, pelos Municípios da Federação, de Guardas Municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

E a Lei Complementar n. 13.022/14, destinada a regulamentar a atividade da Guarda Municipal, nos limites postos pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, não obstante objeções de inconstitucionalidade, procurou atribuir àquela corporação papel mais ajustado às adversidades da atualidade, conferindo-lhe a possibilidade de certa coadjuvância ou apoio na promoção da ordem e da segurança pública, consideradas em sentido mais amplo, sem invasão das competências das Polícias Civil e Militar.

No exercício desta atividade, de cooperação em proveito da segurança pública, em sentido amplo, tem os integrantes da Guarda Municipal se deparado com situações de estado flagrancial que possibilitam a atuação direta e autônoma, não fundada em suas competências, mas derivada do que disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal, que autoriza a qualquer do povo, nestas circunstâncias, efetuar a prisão em flagrante e adotar procedimentos correlatos invasivos a garantir a segurança do ato de contenção da ação delitiva.

Entretanto, neste caso, a situação é diversa.

De fato, os Guardas Municipais afirmaram que estavam em patrulhamento, a coibir o tráfico de entorpecentes no local, em ação que já traz questionamento sobre eventual desbordamento de sua competência funcional, quando avistaram o acusado, sem que houvesse qualquer movimentação sugestiva do comércio ilícito, o que demonstra, por igual, sério questionamento sobre os fundamentos que autorizariam a abordagem, que somente pode decorrer de suspeita concreta e fundada, atendendo os pressupostos previstos no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sobre isto, superiormente têm-se afirmado que: “Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022 (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a atuação das guardas municipais e apresentou como conclusão, entre outras, que não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais.

Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais e por isso interpretadas restritivamente nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária”.

E dada a similitude, calha a reprodução do que ainda ponderado naquele julgado: “No caso, guardas municipais estavam em patrulhamento com cão farejador de drogas na viatura quando avistaram o acusado e um adolescente, os quais, ao notarem a

presença da guarnição, fugiram para dentro de um condomínio. Os agentes municipais, então, passaram a diligenciar para localizar os suspeitos e, depois de ouvirem barulho dentro de um dos apartamentos (apto. 14, bloco A), nele ingressaram e encontraram o réu o qual tinha drogas consigo escondido embaixo de uma cama. Em outro apartamento (apto. 2, bloco B), localizaram o adolescente que estava antes com o réu e, com a ajuda do cão farejador, mais drogas ali foram encontradas. 3. De plano, chama a atenção na narrativa o nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais, evidenciado de antemão pelo fato de que patrulhavam a região com um cão farejador de drogas, a denotar a finalidade de coibir o tráfico, o que em nada se relaciona com a proteção do patrimônio municipal. 4. Os guardas municipais, a princípio, tinham apenas uma suspeita sobre o réu, baseada na fuga dele ao avistar a viatura, e não uma situação de flagrante visível. Ausente prévia e evidente situação de flagrância delitiva que eventualmente autorizasse a realização de prisão por qualquer do povo com fundamento no art. 301 do CPP, não cabia aos guardas municipais efetuar patrulhamento ostensivo com cão farejador de drogas e perseguir indivíduos suspeitos da prática de tráfico, sobretudo no caso dos autos, em que chegou a haver até mesmo ingresso em um apartamento para capturar o réu com base apenas na sua fuga, em absoluto desacordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores [...] 6. Assim, porque a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se impõe. 7. Ordem concedida para, considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram [...]" (HC742578/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJE 19/09/2022).

Do que vem de ser exposto, cotejando a prova produzida, tem-se que, no caso, não se demonstrou que a atuação da Guarda Municipal estava legitimada a partir das funções delineadas pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, realizando atividade típica de policiamento ostensivo, não socorrendo a possibilidade de atuação, ademais, em estado flagrancial que a justificasse, nos termos do disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal, acrescendo-se que igualmente não se evidenciou a fundada suspeita que autorizaria a busca pessoal realizada, nos termos do disposto no artigo 240, § 1º, do mesmo Estatuto Processual Penal, tudo a macular, por derivação, a materialidade do delito, impondo-se, em consequência, o afastamento da pretensão acusatória.

Ante o exposto, e o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado MARIO LUIZ APARECIDO RAMOS BUZINARO da imputação contra ele dirigida na denúncia.

Oportunamente, promova-se a restituição dos valores apreendidos ao acusado.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA